

계약 업무 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □□ △팀은 회사 내에 각종 제 계약 업무를 담당하고 있으며, ▲팀은 ☒발전소 정비, 운영관리를 담당하며 계약 필요한 시 기본계획 수립 후 △팀으로 계약체결을 요청하고 있다.
- 「계약규정」 제5조(계약의 방법)에서 일반경쟁을 원칙으로 하고 필요에 따라 수의계약을 할 수 있도록 정하고 있으며, 동 규정 제12조(계약서의 작성)에서는 계약 체결 시 계약서를 작성하도록 하고 있으며 “계약의 목적, 계약금액, 이행기간, 계약보증금, 위험부담, 지체상금, 그 밖에 필요한 사항에 대해 기재하도록 하고 있다.
- 또한 계약의 부정부패를 예방하고 책임을 분산하는 등 효과적인 내부통제를 위하여 계약을 청구하는 부서와 계약을 체결하는 부서가 분리되어야 하고,
 - 이에 따라 「직제관리규정」 [별표 2] 팀별 업무분장 내역에서 △팀이 계약업무를 담당하도록 정하고 있다.
- 뿐만아니라 계약의 공정성을 위배할 수 있기 때문에 적격심사 평가 또는 제안서 심사평가에 있어 그 기준을 객관적이고 명확하게 정하여야 하며 이에 대한 의사결정에 있어서도 내부직원이 아닌 외부인원을 통해 그 객관성을 확보하여야 한다.
- 따라서 □□는 계약업무 처리에 있어 공정성과 투명성 강화를 위해 일반경쟁을 확대하여 수의계약을 최소화하고 또한 「직제관리규정」과 「계약규정」을 준수하여 계약 업무를 처리했어야 했다.
- 그러나 계약현황을 확인한 결과 감사대상기간 이행된 총 *건의 계약 중 일반경쟁은 단 *건 밖에 없었으며 그 외의 건은 수의계약으로 처리하였다.
 - 수의계약의 경우, 실제로 20##년 □□는 주주사 중 하나인 ㄴ시로부터 감사를 받았으며 해당 감사에서 수의계약을 최소화하도록 지적 받았음에도 불구하고 현재 개선이 되고 있지 않음이 확인 되었다.

- 그리고 △팀이 체결한 계약서들에는 지체상금률 또는 계약보증금, 하자이행보증 등 계약 사후관리에 필요한 주요사항들이 빠져있었고, ▲팀이 계약부서로 계약요청 없이 직접 구매 및 용역계약을 시행하였으며, 이때 계약서 또한 작성하지 않는 등 계약 업무 전반에 걸쳐 미흡사항이 확인되었다.
 - 이외에도 「계약규정」 내에 계약업무의 효율성을 위한 필요부서의 직접계약 이행 및 계약서 생략 기준(금액 등)이 정해져 있지 않았고, 계약체결 시 일상감사를 누락하였다.
- 적격심사 및 제안서평가 등에 대해서도 「계약규정」 내에 할 수 있다고는 되어 있으나 세부적인 기준과 절차가 없으며, 이에 따라 임의로 작성된 심사 기준에 모순이 있거나 외부 위원 없이 담당자들로만 평가해 공정성과 객관성을 저해시켰다.
- ❖ (관계기관 의견) 계약업무 부적정에 대해서 인정하였으며 감사의견을 수용하여 향후 규정의 개정과 절차마련으로 계약업무를 개선하겠다고 의견을 제시하였음

조 치 사 항

☐☐ 사장은 ① 수의계약이 최소화되도록 「계약규정」에 정의하고, ② 현재 소액 건의 직접 계약(계약 종별) 및 일반경쟁 대상에 대한 금액 기준을 제정하시기 바라며, ③ 적격심사 및 제안서 평가에 대한 기준과 절차도 마련하시기 바랍니다. 아울러, ④ △팀을 통한 계약(체결) 업무 누락, 계약서 미작성 등의 미흡사항이 개선될 수 있도록 업무 절차를 마련하는 한편 이에 대한 ⑤ 전직원 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)

조치부서	△팀
관련부서	